

Off-Market

Regeln, Beilagen und Freigabe

Internes Begleitdokument zur Handout-Vorlage · Vermarktungsstufe 3 · Sonderfall S25

Version 2.0 · Fassung vom 18. September 2026 · INTERN – nicht weitergeben

Die beiden Dateien

Dokument 12 «Off-Market-Handout, Vorlage» enthält ausschliesslich das zweiseitige Handout. Es wird je Objekt ausgefüllt und geht nach aussen. Es trägt bewusst keinen internen Dokumentnamen und keine fremde Seitenzahl in der Fusszeile.

Dieses Dokument 13 enthält alles Übrige: Regeln zum Inhalt, Ablauf, Vertraulichkeitserklärung, Verteilerprotokoll und die Freigabe vor der ersten Abgabe. Es bleibt intern.

Reihenfolge im Einsatz: erst Teil 4 (Freigabe) abarbeiten, dann Dokument 12 ausfüllen, dann abgeben und in Teil 3 (Verteilerprotokoll) erfassen.

Was das Handout ist – und was nicht

Es ist die erste Stufe eines zweistufigen Verfahrens: Handout, dann Vertraulichkeitserklärung, dann Datenraum. Es weckt Interesse und ermöglicht eine erste Einschätzung, ohne das Objekt identifizierbar zu machen.

Es ist kein Verkaufsdossier. Das vollständige Dossier mit Grundbuchauszug, Plänen, Bewilligungen und Mängelliste folgt erst nach Qualifizierung und unterzeichneter Vertraulichkeitserklärung.

Es ist kein Angebot im Rechtssinne und begründet keine Bindung. Verbindlich wird ein Kauf ausschliesslich durch öffentliche Beurkundung (R1).

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Diskretion reduziert die Offenlegungspflicht nicht. Bekannte Mängel, Belastungen und Nutzungsbeschränkungen sind auch off-market offenzulegen; die Wegbedingung der Gewährleistung im Kaufvertrag trägt nur bei vollständiger Offenlegung (Art. 199 OR, R10).

Die Vertraulichkeitserklärung in Teil B ist eine Strukturvorgabe, kein freigegebener Vertragstext. Sie ist vor der ersten Verwendung durch die Rechtsberatung zu prüfen; das gilt besonders für Ziffer 9 (Folgen einer Verletzung).

Off-Market setzt einen schriftlichen Entscheid des Eigentümers voraus, in dem er den Reichweitenverzicht und dessen Folge für Preis oder Dauer zur Kenntnis nimmt. Ohne diesen Entscheid wird nicht off-market vermarktet (Sonderfall S25).

1 · Was ins Handout gehört und was nicht

1.1 Was nie hineingehört

Nie	Weshalb	Stattdessen
Genaue Adresse	Mit Strasse und Hausnummer ist das Objekt in Minuten identifiziert – über Kartendienste, Grundbuchauskunft und Nachbarschaft. Damit ist die Diskretion aufgehoben, für die der Eigentümer auf Reichweite verzichtet.	Gemeinde oder Quartier, Ausrichtung, Erschliessungsgüte. «Rechtsufriges Seeufergebiet, Gemeinde mit rund 4 000 Einwohnern.»
Aussenaufnahme, die das Objekt erkennbar macht	Ein Bild der Fassade oder der Umgebung identifiziert das Objekt so zuverlässig wie die Adresse.	Innenaufnahmen ohne Blick nach draussen, Detailaufnahmen, Grundrisschema ohne Nordbezug – oder bewusst gar keine Bilder.
Parzellennummer, Grundbuchblatt, Katasterplan	Führt direkt zur Adresse.	Nur die Grundstücksfläche als Zahl.
Name der Eigentümerschaft	Der häufigste Grund für Diskretion ist die Person, nicht das Objekt.	Keine Angabe. Auch nicht «Erbengemeinschaft» oder «infolge Trennung» – das ist im Umfeld oft eindeutig.
Verkaufsgrund	Trennung, Nachlass, Geschäftslage oder Zeitdruck schwächen die Verhandlungsposition und verletzen die Vertraulichkeit gegenüber dem Eigentümer.	Gar nichts. Wird gefragt: «Der Eigentümer hat sich für einen diskreten Verkauf entschieden.»
Mindestpreis, Rückzugslinie, Nettoerlösüberlegungen	Streng intern; ihre Kenntnis beendet jede Verhandlung zugunsten der Gegenseite.	Angebotspreis oder «Preisvorstellung auf Anfrage» nach Entscheid des Eigentümers.
Interna aus Bewertung und Strategie	Bewertungsbericht, Wertspanne, Marktanalyse und Strategieprotokoll sind interne Dokumente.	Eckdaten und Kurzbeschreibung – mehr braucht die erste Stufe nicht.
Andere Interessenten und ihre Angebote	Datenschutzverstoss und Vertrauensbruch (R39).	Wenn zutreffend und sachlich nötig: «Es liegen weitere Interessenbekundungen vor.» Keine Zahlen, keine Namen.
Finanzierungsunterlagen Dritter	Streng vertraulich und zweckgebunden (R39).	Nie.
Unterlagen des Datenraums	Grundbuchauszug, Baupläne, Mängelliste und Bewilligungen gehören in die zweite Stufe – nach Qualifizierung und Vertraulichkeitserklärung.	Im Handout nur der Hinweis, dass diese Unterlagen nach Unterzeichnung der Vertraulichkeitserklärung zugänglich sind.

1.2 Was trotz Diskretion hineingehört

Off-Market reduziert die Reichweite, nicht die Offenlegung. Der häufigste Fehler ist, das Handout so schlank zu halten, dass die unangenehmen Punkte erst bei der Besichtigung auftauchen.

Gehört hinein	Weshalb
Baujahr und Zustand ohne Beschönigung	Wer den Zustand erst nach der Besichtigung erfährt, bricht ab – der Termin war umsonst und die Diskretion einmal mehr aufgebraucht.
Erheblicher Sanierungsbedarf, bauteilweise benannt	Off-Market verkleinert den Interessentenkreis. Ein Abbruch kostet hier mehr als bei offener Vermarktung, weil kein Zulauf nachkommt.
Wesentliche Belastungen und Beschränkungen dem Grundsatz nach	Baurecht, Dienstbarkeiten mit Nutzungswirkung, Nutzungsbeschränkungen, Mietverhältnisse. Ohne Belegangabe, aber benannt (R5, R8).
Nutzungsart und Verfügbarkeit	Selbstnutzung, Vermietung, Zweitwohnungsstatus – bestimmt, ob der Interessent überhaupt erwerben kann (R35).
Hinweis auf den Stand der Unterlagen	Ob Grundbuchauszug, Baubewilligungen und GEAK vorliegen, sagt dem Interessenten, wie schnell es gehen kann.

1.3 Preisangabe

Variante	Wann	Folge
Angebotspreis genannt	Wenn die Preisvorstellung marktnah ist und der Kreis der Angesprochenen klein und qualifiziert	Schnellste Selektion. Der Interessent weiss sofort, ob es passt. Empfohlener Regelfall.

Variante	Wann	Folge
Preisvorstellung auf Anfrage	Wenn die Preisfindung noch offen ist oder der Eigentümer die Zahl nicht in Umlauf haben will	Erzeugt eine zusätzliche Kontaktstufe und damit Kontrolle – kostet aber Tempo und selektiert schlechter.
Preisrahmen als Spanne	Bei Objekten, deren Wert stark von der Nutzung des Käufers abhängt	Nur mit schriftlichem Entscheid des Eigentümers. Die Spanne wird sonst zur Untergrenze.

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Der Mindestpreis und die Rückzugslinie erscheinen in keiner Variante. Sie sind streng vertraulich und gehen aus keinem Dokument nach aussen.

2 · Ablauf in zwei Stufen

Nr.	Schritt	Inhalt	Durch	Gate
1	Auswahl	Interessenten aus der eigenen Datenbank und dem Netzwerk, deren Suchprofil zum Objekt passt und deren Finanzierungsrahmen plausibel ist. Auswahlkriterien dokumentieren (R39).	Makler	—
2	Ansprache	Persönlich oder telefonisch, nicht per Sammelversand. Objekttyp, grobe Lage, Preisrahmen. Noch kein Handout.	Makler	—
3	Vertraulichkeitserklärung	Vor der Abgabe des Handouts unterzeichnen lassen. Sie ist der einzige Schutz, den ein Handout hat, sobald es das Haus verlässt.	Interessant	—
4	Handout abgeben	Personalisiert, mit Versionsnummer und Datum. Eingang im Verteilerprotokoll erfassen.	Makler	—
5	Qualifizierung	Käuferprofil nach Formular F2 erheben; Funnelstufe setzen. Erwerbsrechtliche Zulässigkeit klären (R34).	Makler	—
6	Datenraum öffnen	Ab Funnelstufe 3: vollständige Objektunterlagen einschliesslich Mängelliste gegen Empfangsbestätigung.	Makler	—
7	Besichtigung	Einzeltermin, ohne Schild, ohne Markierung. Bei vermietetem Objekt Ankündigung an den Mieter (R47).	Makler	—
8	Angebot	Schriftlich mit objektbezogener Finanzierungsbestätigung. Ab hier gilt der reguläre Prozess.	Interessant	GATE 6

Die Trennlinie

Vor der Vertraulichkeitserklärung: Objekttyp, grobe Lage, Eckdaten, Preisrahmen.

Nach der Vertraulichkeitserklärung: Adresse, Grundbuchauszug, Pläne, Bewilligungen, Mängelliste, GEAK.

Wer diese Linie verwischt, hat entweder die Diskretion aufgegeben oder die Offenlegung verzögert. Beides schadet.

2.1 Vertraulichkeitserklärung

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

RECHTLICHE PRÜFUNG ERFORDERLICH. Strukturvorgabe, kein Vertragstext. Vor der ersten Verwendung durch die Rechtsberatung freigeben und danach unverändert einsetzen.

Ziffer 9 ist gesondert zu prüfen: Die Formulierung entscheidet darüber, ob die Folgen einer Verletzung durchsetzbar sind.

Die Erklärung darf keine Verpflichtung zum Kauf und kein Erwerbsrecht begründen – sonst stellt sich die Frage eines formbedürftigen Vorvertrags (Art. 216 Abs. 2 OR, R2).

Zi.	Gegenstand	Was zu regeln ist
1	Parteien	Interessant mit vollem Namen, Geburtsdatum und Adresse; bei juristischen Personen Firma, Sitz und zeichnungsberechtigte Person. Der Makler als Empfänger der Erklärung, handelnd im Auftrag der Eigentümerschaft.
2	Gegenstand	Sämtliche Informationen über ein näher bezeichnetes Objekt, das dem Interessenten im Rahmen eines diskreten Verkaufsprozesses zugänglich gemacht wird – ohne das Objekt in der Erklärung selbst zu identifizieren. Bezeichnung über eine Objekt Nummer.
3	Vertraulichkeit	Verpflichtung, die Informationen weder Dritten zugänglich zu machen noch für andere Zwecke als die Prüfung eines eigenen Erwerbs zu verwenden. Einschluss der Tatsache, dass das Objekt überhaupt zum Verkauf steht.
4	Zulässiger Empfängerkreis	Namentlich zu benennen: mitentscheidende Personen, finanzierende Bank, beigezogene Berater. Jeder Empfänger ist auf dieselbe Vertraulichkeit zu verpflichten.
5	Verbot der Ansprache	Keine direkte Kontaktaufnahme mit der Eigentümerschaft, mit Mietern oder mit der Nachbarschaft. Alle Anfragen ausschliesslich über den Makler.
6	Keine Weitergabe von Unterlagen	Handout und Unterlagen des Datenraums dürfen nicht kopiert, weitergeleitet oder veröffentlicht werden. Rückgabe oder Löschung nach Abschluss der Prüfung.

Zi.	Gegenstand	Was zu regeln ist
7	Keine Verpflichtung	Ausdrückliche Feststellung: Die Erklärung begründet keine Verpflichtung zum Kauf und kein Recht auf Erwerb. Ein Kaufvertrag über ein Grundstück kommt ausschliesslich durch öffentliche Beurkundung zustande (Art. 216 Abs. 1 OR).
8	Dauer	Geltungsdauer der Verpflichtung, auch für den Fall, dass kein Erwerb zustande kommt.
9	Folgen einer Verletzung	Rechtsfolgen einer Verletzung. Ob und in welcher Höhe eine Konventionalstrafe vereinbart wird, ist durch die Rechtsberatung zu bestimmen – die Formulierung entscheidet über die Durchsetzbarkeit.
10	Datenschutz	Zweck der Bearbeitung der Interessentendaten, Empfängerkreis, Aufbewahrung und Löschfrist (R39).
11	Schlussbestimmungen	Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Schriftform, Ort, Datum, Unterschrift aller Interessenten.

Zwei Punkte aus der Praxis

Die Erklärung bezeichnet das Objekt nicht. Sie verweist auf eine Objektnummer. Sonst ist das Dokument, das die Vertraulichkeit sichern soll, selbst die Indiskretion – etwa wenn es bei der Bank des Interessenten abgelegt wird.

Der zulässige Empfängerkreis wird namentlich erfasst, nicht pauschal erlaubt. «Meine Berater» ist keine Eingrenzung. Wer später im Umlauf auftaucht, muss auf dem Formular stehen.

3 · Verteilerprotokoll

Je Objekt zu führen. Es erfüllt zwei Zwecke gleichzeitig, und der zweite wird regelmässig unterschätzt.

Wozu das Protokoll dient

Erstens Kontrolle: Off-Market lebt davon, dass bekannt ist, wer was in welcher Fassung hat. Muss eine Angabe korrigiert werden, ist der Verteiler die Voraussetzung dafür, dass die Korrektur alle erreicht (Störfall T6).

Zweitens Provisionsschutz: Das Protokoll ist der Nachweis, wem die Gelegenheit zum Abschluss nachgewiesen wurde – mit Datum. Bei Nachweismäkelei und bei einer Nachwirkungsklausel ist genau das die Beweisfrage (R17, R18). Off-market wiegt das schwerer als bei offener Vermarktung, weil kein Inserat den Nachweis stützt.

Drittens Datenschutz: Empfänger, Zweck und Löschrfrist sind dokumentiert (R39).

[illegible]

Pflichtregeln für das Protokoll

- Jede Abgabe wird erfasst – auch die mündliche Ansprache ohne Handout, mit Vermerk «nur Ansprache».
- Die Handout-Version wird mitgeführt. Wird das Handout geändert, erhält es eine neue Versionsnummer und alle bisherigen Empfänger die neue Fassung.
- Kein Datenraumzugang ohne unterzeichnete Vertraulichkeitserklärung und ohne Eintrag in dieser Liste.
- Nicht weiterverfolgte Interessenten werden nach Ablauf der Löschfrist gelöscht; der Eintrag über den Nachweis bleibt, soweit er für den Provisionsnachweis erforderlich ist (R39).

4 · Freigabe vor der ersten Abgabe

Einmal je Objekt abzuarbeiten, danach je Version zu wiederholen. Entspricht Kontrollpunkt K2 in verkürzter Form.

- ☐ Schriftlicher Entscheid des Eigentümers für die Off-Market-Vermarktung liegt vor, mit Kenntnisnahme der Reichweitenfolge (S25)
- ☐ Gate 1 ist freigegeben – die Verkäuflichkeit ist geklärt
- ☐ Gate 2 ist freigegeben – Mandat unterzeichnet, Triage dokumentiert
- ☐ Preisentscheid liegt schriftlich vor; Variante der Preisangabe ist bestimmt (1.3)
- ☐ Handout enthält keine Angabe aus der Tabu-Liste 1.1
- ☐ Handout enthält alle Punkte aus 1.2, insbesondere den Abschnitt «Was Sie wissen sollten»
- ☐ Jede Zahl im Handout ist gegen ihre Quelle geprüft (R9, R12)
- ☐ Flächen mit Berechnungsnorm und Quelle deklariert
- ☐ Keine Energieangabe ohne vorliegenden GEAK (R33)
- ☐ Bilder – sofern verwendet – machen das Objekt nicht identifizierbar
- ☐ Rechtliche Hinweise vollständig, einschliesslich Personalisierung des Empfängers
- ☐ Vertraulichkeitserklärung in der freigegebenen Fassung liegt bei
- ☐ Verteilerprotokoll ist eröffnet
- ☐ Vier-Augen-Prüfung durch eine zweite Person erfolgt und abgezeichnet
- ☐ Schriftliche Freigabe des Eigentümers für das Handout liegt vor

4.1 Wenn das Handout doch in Umlauf gerät

Das ist der Störfall, der off-market am meisten kostet. Vorgehen analog Störfall T6, mit zwei Besonderheiten.

Schritt	Inhalt
1 Feststellen	Welche Version ist wo aufgetaucht? Personalisierung und Verteilerprotokoll führen zur Quelle.
2 Eigentümer informieren	Am gleichen Tag, bevor er es von Dritten erfährt. Das ist der Punkt, an dem Mandate verloren gehen.
3 Quelle ansprechen	Sachlich, unter Hinweis auf die Vertraulichkeitserklärung. Keine Drohung ohne Rechtsberatung.
4 Rechtsberatung	Beiziehen, bevor gegenüber der Quelle oder Dritten Stellung genommen wird.
5 Eigentümerentscheid	Off-market fortsetzen, in eine offene Vermarktung wechseln oder pausieren. Der Entscheid gehört dem Eigentümer.
6 Dokumentieren	Zeitpunkt, Version, Empfängerkette, getroffene Massnahmen – im Objektdossier.

4.2 Einbettung ins System

Thema	Fundstelle
Off-Market als Vermarktungsstufe: Zweck, Zielgruppe, Erfolgsmessung	Handbuch Teil F1, Stufe 3
Sonderfall Off-Market-Verkauf mit Stop-Kriterium und Eskalation	Handbuch Teil J1, S25
Sonderfall diskreter Verkauf – Abgrenzung	Handbuch Teil J1, S24
Datenraum: Inhalt, Ausschlüsse, Verteilernachweis	Handbuch Teil I7
Käuferfunnel und Qualifizierung	Handbuch Teil E1 und E2 · Formular F2
Vertraulichkeitsstufen der Dokumente	Handbuch Teil I4
Störfall: veröffentlichte Information muss korrigiert werden	Handbuch Teil J2, T6
Offenlegungspflicht und Freizeichnung	Handbuch Teil K6, R9 und R10
Nachweis- und Vermittlungsmäkelei, Nachwirkung	Handbuch Teil K6, R17 und R18 · Teil D3, Ziffer 18
Datenschutz und Löschrufen	Handbuch Teil G8
Preisbegriffe und was nach aussen geht	Handbuch Teil C1 · Kurzfassung Teil 4